Orzeczenia TSUE przydatne przy greenwashingu

Zestawienie do decyzji, które wyroki wpisać do bazy, z której powstają audyty. Trybunał nie orzekał o słowie „greenwashing", o „neutralności klimatycznej" ani o dyrektywie 2024/825. Ma wyroki, które doprecyzowują testy już stosowane w instrukcji: wrażenie ogólne, ten sam kanał, porównanie, metodykę pomiaru i granicę między etykietą sektorową a dyrektywą o nieuczciwych praktykach.

6 notatek do rdzenia
etykieta, metodyka, opakowanie, prezentacja ceny, porównanie, test wprowadzenia w błąd

2 skróty
linia emisyjna oraz ukryta reklama redakcyjna

Poza bazą
taksonomia, skarga klimatyczna, sprawy krajowe i wyroki o innej tezie

DECYZJA

Co proponuję wpisać

Rekomendacja jest robocza. Sentencje spraw oznaczonych „dodać" i „skrót" sprawdzono w tekście wyroku albo w urzędowym streszczeniu sentencji w Dzienniku Urzędowym. Sprawy krajowe na końcu opisano tylko na poziomie komunikatu, bez zdania po zdaniu z sentencji.

SYGNATURA	DATA	TEZA	WERDYKT
C-632/16 Dyson	25 lipca 2018	Własne symbole obok etykiety energetycznej. Pominięcie, którego nie wymaga etykieta sektorowa, nie jest pominięciem z art. 7 UCPD.	DODAĆ
C-44/16 P oraz T-544/13 RENV	11 maja 2017 i 8 listopada 2018	Metoda ma mierzyć zużycie w warunkach zbliżonych do rzeczywistego używania. Test pustego pojemnika wprowadzał w błąd.	DODAĆ
C-195/14 Teekanne	4 czerwca 2015	Obraz i hasło na froncie. Prawdziwa lista składników może nie odwrócić fałszywego wrażenia.	DODAĆ

SYGNATURA	DATA	TEZA	WERDYKT
C-611/14 Canal Digital	26 października 2016	Wyróżniony składnik przekazu. Przy działaniu z art. 6 brak miejsca nie jest obroną. Przy pominięciu z art. 7 sąd waży nośnik.	DODAĆ
C-159/09 Lidl i C-562/15 Carrefour	18 listopada 2010 i 8 lutego 2017	Porównanie: reprezentatywny wybór, różnice widoczne w reklamie, podstawa porównania w samej reklamie.	DODAĆ
C-435/11 CHS i C-281/12 Trento	19 września 2013 i 19 grudnia 2013	Staranność nie sanuje fałszu. Decyzja transakcyjna obejmuje też wejście do sklepu, nie tylko zakup.	DODAĆ
C-693/18, C-128/20, C-134/20, C-145/20, C-873/19, C-100/21, C-666/23	2020–2025	Fałszywa charakterystyka emisyjna, homologacja, odszkodowanie od producenta. Jedna notatka, nie siedem.	SKRÓT
C-371/20 Peek & Cloppenburg	2 września 2021	Opłacona treść redakcyjna, także świadczeniem niepieniężnym. Punkt 11 załącznika I.	SKRÓT
T-625/22 i T-579/22	10 września 2025	Legalność kryteriów taksonomii. Skargi oddalone. To nie jest wykładnia reklamy.	POMINĄĆ
C-565/19 P Carvalho	25 marca 2021	Legitymacja do skargi klimatycznej. Brak związku z komunikacją przedsiębiorcy.	POMINĄĆ

SYGNATURA	DATA	TEZA	WERDYKT
C-363/19, C-122/10, C-497/17, C-54/17	2011–2020	Oświadczenia zdrowotne, cena „od", logo ekologiczne na uchylonym akcie, karty SIM. Teza albo jest już w dyrektywie, albo łatwo ją źle przenieść.	POMINĄĆ

Gdzie to wstawić, jeśli zestawienie zostanie przyjęte

Jedna nowa sekcja „Orzecznictwo" w *01_horyzontalne.md*: Dyson o etykiecie, Canal Digital, para CHS i Trento, Peek. Metodyka Dysona dodatkowo przy liczbach w checkliście. Teekanne w module FMCG, ze zdaniem, że poza żywnością to analogia. Lidl i Carrefour przy UZNK art. 16 i przy rozdziale porównań w instrukcji. Linię emisyjną trzymać jako osobny akapit włączany tylko wtedy, gdy materiał mówi o emisjach, normie albo homologacji. Do modułu transportu (CountEmissionsEU) jej nie wkładać.

01

Luka, którą baza i tak musi znać

Na 21 października 2026 r. nie ma wyroku Trybunału wykładającego dyrektywę 2024/825. Dyrektywa stosuje się od 27 września 2026 r. Punkty czarnej listy — ogólne hasło środowiskowe bez uznanej wysokiej efektywności, twierdzenie o całości przy cesze części, neutralność oparta na kompensacji, własny znak, przyszła neutralność bez planu i weryfikacji — raport ocenia z tekstu dyrektywy, projektu transpozycji i praktyki UOKiK. Sygnatury TSUE do tych punktów nie ma i nie należy jej dopisywać.

Dwa wyroki, które w obiegu uchodzą za „sprawy greenwashingowe", nie pochodzą z Luksemburga. Niemiecki Bundesgerichtshof, I ZR 98/23, 27 czerwca 2024 r., uznał reklamę „klimaneutral" za wprowadzającą w błąd, gdy sama reklama nie wyjaśnia, czy chodzi o redukcję, czy o kompensację; redukcja ma pierwszeństwo, a wyjaśnienie poza reklamą nie wystarcza. Sąd w Paryżu, 23 października 2025 r., TotalEnergies, RG 22/02955, zakwestionował twierdzenia o neutralności węglowej na stronie, na której zawiera się umowy, gdy pominięto istotne ograniczenia scenariusza spółki. To materiał na ewentualny osobny plik „sądy krajowe". Do rozdziału TSUE ich nie mieszać. Sentencji tych dwóch spraw nie sprawdzano tu zdanie po zdaniu.

Czarna lista nie potrzebuje osobnego wyroku

Motyw 17 i art. 5 ust. 5 dyrektywy 2005/29 stanowią, że praktyki z załącznika I są nieuczciwe bez indywidualnej oceny z art. 5–9. Trybunał to potwierdził, między innymi w C-310/15, pkt 29, i w C-54/17 oraz C-55/17, pkt 40. Fakty tamtych spraw to laptop z preinstalowanym oprogramowaniem i karty SIM. Do bazy wystarczy tekst dyrektywy. Po transpozycji ECGT punkty 2a, 4a–4c i 23d–23j działają w tym trybie: bez badania, czy przeciętny konsument podjął inną decyzję. Przed transpozycją te same fakty idą przez art. 5 i 6 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, gdzie decyzja jest elementem przepisu.

02

Wpis do rdzenia

Sześć notatek. Każda zmienia jakieś zdanie, które raport już dziś formułuje, i daje mu sygnaturę, której baza obecnie nie ma.

DODAĆ · PEŁNA NOTATKA

C-632/16 · Trybunał, czwarta izba · 25 lipca 2018 · CELEX 62016CJ0632

Dyson przeciwko BSH. Obca plakietka obok klasy energetycznej

Jedyny wyrok Trybunału wprost o informacji o zużyciu energii i o symbolach dokładanych obok urzędowej etykiety. Wytyczne Komisji do dyrektywy 2005/29 z 2021 r., już obecne w bazie, cytują go przy twierdzeniach środowiskowych.

STAN

BSH umieszczało na opakowaniu odkurzacza, obok etykiety energetycznej, własne oznaczenia: zielone „Energy A", pomarańczowe „AAAA Best rated: A in all classes" i czarne „class A Performance". Dyson zarzucał też, że etykieta milczy o warunkach testu.

SENTENCJA, W SKRÓCIE

- Niepodanie warunków testu, których unijna etykieta energetyczna nie wymaga, nie jest wprowadzającym w błąd pominięciem z art. 7 dyrektywy 2005/29.
- Symbole przypominające etykietę, umieszczone poza nią, są zakazane, jeżeli mogą wprowadzić użytkownika w błąd co do zużycia energii w trakcie używania. Ocenia to sąd krajowy, z perspektywy przeciętnego użytkownika, który jest odpowiednio poinformowany, uważny i ostrożny.

ZDANIE DO RAPORTU

Własna plakietka „A", „eko" albo „best rated" obok klasy energetycznej, EU Ecolabel lub znaku organicznego jest osobnym twierdzeniem. Urzędowa etykieta jej nie niesie. Jednocześnie raport nie zarzuca pominięcia szczegółu, którego dany akt sektorowy świadomie nie każe drukować na etykiecie. Dyrektywa o nieuczciwych praktykach jest siatką dla twierdzeń poza etykietą.

DODAĆ · PEŁNA NOTATKA

C-44/16 P · 11 maja 2017 · oraz T-544/13 RENV · Sąd · 8 listopada 2018

Dyson przeciwko Komisji. Pomiar ma oddawać zwykłe używanie

To jedna sprawa w dwóch wyrokach. Trybunał ustalił wykładnię. Sąd, po ponownym rozpoznaniu, unieważnił rozporządzenie.

TEZA TRYBUNAŁU

Informacja o zużyciu energii „w trakcie używania" jest istotnym elementem dyrektywy 2010/30. Komisja miała obowiązek przyjąć metodę mierzącą efektywność odkurzacza w warunkach możliwie bliskich rzeczywistemu użyciu, przy pojemniku wypełnionym do pewnego poziomu, z zachowaniem rzetelności naukowej wyniku i dokładności informacji. Rozumienie „w trakcie używania" jako zwykłych warunków użytkowania jest zwykłym sensem przepisu. Trybunał uchylił wcześniejszy wyrok Sądu w części i przekazał sprawę z powrotem. Sam rozporządzenia nie unieważnił. CELEX 62016CJ0044, pkt 60–68 i sentencja.

TEZA SĄDU

Wyrokiem z 8 listopada 2018 r. Sąd unieważnił rozporządzenie delegowane nr 665/2013 w całości. Test z pustym pojemnikiem nie oddaje warunków zbliżonych do rzeczywistego używania. CELEX 62013TJ0544(01).

ZDANIE DO RAPORTU

Liczba liczona na scenariuszu korzystniejszym niż zwykłe użycie — puste stanowisko laboratoryjne, sam cykl homologacyjny, granica „od kołyski do bramy" przy haśle o całym życiu produktu — powtarza błąd, który Sąd uznał za uchylenie istotnego elementu aktu. W raporcie pisać, że jest to ta sama logika metody. Wyrok dotyczy etykiety energetycznej odkurzaczy i kompetencji Komisji. Nie jest zakazem konkretnego firmowego LCA.

DODAĆ · PEŁNA NOTATKA

C-195/14 · Trybunał · 4 czerwca 2015 · CELEX 62014CJ0195

Teekanne. Front opakowania i lista składników

Podstawa to dyrektywa 2000/13 o etykietowaniu żywności, dziś art. 7 rozporządzenia 1169/2011, które już jest w bazie. To nie jest wyrok z dyrektywy 2005/29. W module spożywczym cytować wprost. Poza żywnością oznaczać jako analogię.

STAN I TEZA

Herbata „malina–wanilia" miała na opakowaniu owoce, kwiaty wanilii i napis o naturalnych aromatach. W składzie nie było malin ani wanilii, tylko aromaty o takim smaku. Lista składników była prawdziwa i kompletna. Trybunał orzekł, że etykieta nie może stwarzać wrażenia obecności składnika, którego w produkcie nie ma. Lista składników, choć prawidłowa, może tego wrażenia nie odwrócić. Sąd krajowy ocenia słowa i wizerunki oraz ich miejsce, wielkość, kolor, krój, język, składnię i interpunkcję, z perspektywy przeciętnego konsumenta.

ZDANIE DO RAPORTU

Liść, zieleń, planeta i hasło na froncie są twierdzeniem. Dopisek na odwrocie, w składzie albo pod kodem QR nie odwraca wrażenia, które front już wytworzył. To najbliższy wyrok Trybunału do zasad instrukcji „wizualia niosą claim" i „ten sam kanał".

DODAĆ · PEŁNA NOTATKA

C-611/14 · Trybunał, piąta izba · 26 października 2016 · CELEX 62014CJ0611

Canal Digital. Wyróżniony składnik i granica odesłania

Duńska reklama abonamentu telewizyjnego eksponowała opłatę miesięczną. Opłata półroczna znikała albo schodziła na dalszy plan. Sprawa nie dotyczy środowiska. Teza dotyczy każdego hasła, przy którym jeden element jest duży, a drugi — ten, który zmienia sens — mały.

SENTENCJA, W SKRÓCIE

- Przy pominięciu z art. 7 sąd uwzględnia kontekst, ograniczenia nośnika oraz to, czy przedsiębiorca realnie udostępnił informację w inny sposób.
- Przy działaniu z art. 6 praktyka polegająca na rozbiciu ceny i wyróżnieniu jednego składnika jest wprowadzająca w błąd, jeżeli daje przeciętnemu konsumentowi fałszywe wrażenie korzystnej ceny i może skłonić go do innej decyzji. Ograniczenia czasu spotu telewizyjnego nie wchodzą do tej oceny.
- Wyróżnienie opłaty miesięcznej przy pominięciu lub stonowaniu opłaty półrocznej może być pominięciem, jeżeli wpływa na decyzję. Tu nośnik już się liczy.
- Podanie wszystkich informacji z art. 7 ust. 4, czyli kompletu wymaganego w zaproszeniu do zakupu, nie wyłącza zarzutu z art. 6 ust. 1 ani z art. 7 ust. 2.

ZDANIE DO RAPORTU I KOREKTA INSTRUKCJI

Instrukcja mówi, że dopisek na stronie albo kod QR nie sanuje hasła na opakowaniu. Wyrok jest dokładniejszy i tak należy go wpisać. Hasło, które samo tworzy fałszywe wrażenie — „neutralny klimatycznie", „w 100% odnawialne", „klasa A we wszystkich kategoriach" — ocenia się jak działanie. Brak miejsca i odesłanie nie są wtedy obroną. Samo pominięcie doprecyzowania sąd waży razem z nośnikiem i z tym, czy informacja jest obok, czytelna i naprawdę dostępna. Komplet danych obowiązkowych też nie ratuje mylącego układu. W raporcie nie pisać, że Trybunał uznał każdy kod QR za bezskuteczny.

DODAĆ · JEDNA NOTATKA, DWIE SYGNATURY

C-159/09 · 18 listopada 2010 · C-562/15 · 8 lutego 2017

Lidl i Carrefour. Reklama porównawcza

Dziś jest to dyrektywa 2006/114 i art. 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Lidl zapadł jeszcze na dyrektywie 84/450. Trybunał w sprawie Carrefour potwierdził, że dawne orzecznictwo stosuje się do tekstu z 2006 r. CELEX 62009CJ0159 i 62015CJ0562.

LIDL, KOSZYK PRODUKTÓW

- Produkty w porównaniu mogą się różnić pochodzeniem, składem i producentem. Wystarcza, że zaspokajają tę samą potrzebę, czyli są w wystarczającym stopniu wymienne.
- Reklama wprowadza w błąd, jeżeli istotna część odbiorców może sądzić, że wybrany koszyk reprezentuje ogólny poziom cen reklamującego albo że wszystkie jego produkty są tańsze, a tak nie jest.
- Przy porównaniu samej ceny wprowadza w błąd także dobór produktów, których różnice istotnie wpływają na wybór przeciętnego konsumenta, jeżeli tych różnic nie widać w reklamie.
- Sprawdzalność wymaga, aby towary dało się zidentyfikować z informacji zawartej w reklamie.

CARREFOUR, RÓŻNY FORMAT SKLEPÓW

Porównanie cen sklepów o większym formacie w sieci reklamującego z cenami mniejszych sklepów konkurencji jest niedozwolone, chyba że w samej reklamie jasno powiedziano, iż porównywane są sklepy o różnym formacie. Sąd krajowy patrzy na przeciętnego konsumenta i na całość elementów reklamy.

ZDANIE DO RAPORTU

„30% mniej CO_2 niż produkt konwencjonalny”, „bardziej ekologiczny niż konkurent”, koszyk „nasze bestsellery kontra ich”. W reklamie mają być baza porównania, zakres (jeden aspekt albo całość), różnice, które zmieniają wynik, oraz dane pozwalające zidentyfikować porównywane obiekty. Podstawa asymetrii ma być w tej reklamie, która porównanie ogłasza. Rozdział porównań zostaje wyłącznie przy dokumentach, które same porównują. Instrukcja już tego pilnuje.

DODAĆ · JEDNA KRÓTKA NOTATKA

C-435/11 · 19 września 2013 · C-281/12 · 19 grudnia 2013

CHS i Trento Sviluppo. Fałsz oraz decyzja konsumenta

Fakty są odległe od środowiska: wyłączność hoteli w katalogu biura podróży oraz informacja o dostępności towaru w supermarkecie. Do bazy wchodzi teza, nie stan faktyczny. Obie tezy są już w ustawie. Sygnatura jest potrzebna, gdy raport ma oprzeć zdanie na wyroku, a nie tylko na artykule.

CHS, CELEX 62011CJ0435

Katalog podawał wyłączność hoteli, której obiektywnie nie było. Biuro miało umowy i nie wiedziało, że hotele je złamały. Trybunał orzekł: jeżeli praktyka spełnia przesłanki działania wprowadzającego w błąd z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2005/29, nie bada się dodatkowo sprzeczności z zawodową starannością. Dobra wiara i dołożenie starań nie sanują nieprawdziwej informacji.

TRENTO SVILUPPO, CELEX 62012CJ0281

Praktyka jest wprowadzająca w błąd, gdy zawiera nieprawdziwą informację albo może wprowadzić przeciętnego konsumenta w błąd i może skłonić go do decyzji, której inaczej by nie podjął. „Decyzja dotycząca transakcji” obejmuje każdą decyzję bezpośrednio związaną z zakupem, w tym decyzję o wejściu do sklepu. Klient, który na miejscu odkryje prawdę i nie kupi, i tak mógł podjąć objętą ochroną decyzję wcześniej.

ZDANIE DO RAPORTU

Polityka ESG, audyt wewnętrzny i brak zamiaru nie zamykają zarzutu z art. 5 ustawy, jeżeli twierdzenie jest nieprawdziwe albo zwodnicze. Zgadza się to z definicją Europejskich Urzędów Nadzoru, w której greenwashing może być niezamierzony. Wejście na landing, kliknięcie oferty „zielonej” i wizyta w sklepie po hasło z witryny są decyzją. Raport nie musi wykazywać, że ktoś domknął zakup.

03

Skrót, nie rozdział

Dwie notatki włączane warunkowo. W zwykłym audycie opakowania, strony sklepu albo raportu ESG ich nie cytować.

SKRÓT · PRZY TREŚCIACH REDAKCYJNYCH

C-371/20 · Trybunał, szósta izba · 2 września 2021 · CELEX 62020CJ0371

Peek & Cloppenburg. Artykuł, który jest reklamą

Punkt 11 załącznika I dyrektywy 2005/29 zakazuje wykorzystywania treści redakcyjnej do promocji produktu, jeżeli przedsiębiorca za tę promocję zapłacił, a nie wynika to jasno z treści. Zakaz działa w każdych okolicznościach. Obowiązuje dziś, bez czekania na dyrektywę 2024/825.

„Zapłata" obejmuje świadczenie o wartości majątkowej, pieniężne i inne, jeżeli jest wyraźnie związane z publikacją. Nieodpłatne udostępnienie zdjęć sklepu i towaru, chronionych prawem autorskim, może być taką zapłatą. Przepisu nie ogranicza próg kwotowy ani udział w koszcie kampanii. Związek świadczenia z publikacją ustala sąd krajowy. Niezależny materiał redakcyjny, przy którym takiego świadczenia nie ma, poza punkt 11 nie wchodzi.

ZDANIE DO RAPORTU

Artykuł partnerski, „redakcyjny" wpis o kolekcji zrównoważonej i zdjęcia produktu oddane redakcji bez oznaczenia współpracy. W zwykłym haśle na opakowaniu tej sygnatury nie używać.

SKRÓT · JEDNA NOTATKA ZBIORCZA

linia emisyjna · 2020–2025

Urządzenie ograniczające skuteczność oczyszczania spalin

Siedem wyroków o tym samym mechanizmie: auto na teście homologacyjnym dotrzymuje normy tlenków azotu, a w zwykłej jeździe układ oczyszczania jest osłabiany. Wytyczne Komisji z 2021 r. same łączą sprawę C-693/18 z reklamą „przyjazną środowisku". To zdanie jest w wytycznych, których baza już używa. W sentencji C-693/18 go nie ma. W raporcie te dwie warstwy rozdzielać.

SYGNATURA	DATA	TEZA DO NOTATKI
C-693/18 CLCV	17 grudnia 2020	Oprogramowanie sterownika jest „elementem konstrukcyjnym". Układ, który wykrywa test homologacyjny i poprawia wtedy wynik, jest urządzeniem ograniczającym skuteczność, także gdy czasem poprawia wynik w zwykłej jeździe. Wyjątek ochrony silnika nie obejmuje zapobiegania starzeniu i zatykaniu. CELEX 62018CJ0693.
C-128/20 i C-134/20	14 lipca 2022	Okno temperaturowe, w którym norma jest dotrzymywana tylko między 15 a 33°C i poniżej 1000 m n.p.m., jest takim urządzeniem. CELEX 62020CJ0128 i 62020CJ0134.
C-145/20	14 lipca 2022	Ważna homologacja i dopuszczenie do ruchu nie oznaczają, że pojazd ma jakość, której konsument może oczekiwać. Niezgodność nie jest błaha, nawet gdyby klient i tak kupił auto. Wyjątek ochrony silnika obejmuje bezpośrednie ryzyko uszkodzenia lub wypadku o konkretnym zagrożeniu. Urządzenie pracujące w zwykłej jeździe przez większą część roku, aby chronić silnik, w ten wyjątek nie wchodzi. CELEX 62020CJ0145.
C-873/19	8 listopada 2022	Uprawniona organizacja ekologiczna musi móc zaskarżyć przed sądem krajowym homologację, która może naruszać zakaz. Wyjątek istnieje tylko wtedy, gdy w chwili homologacji nie było innego rozwiązania technicznego usuwającego bezpośrednie ryzyko. CELEX 62019CJ0873.
C-100/21	21 marca 2023	Przepisy homologacyjne chronią indywidualnego nabywcę wobec producenta. Odszkodowanie określa prawo krajowe i ma być odpowiednie do szkody. CELEX 62021CJ0100.
C-666/23	1 sierpnia 2025	Producent nie zwolni się „nieuniknionym błędem" co do prawa ani tym, że organ homologacyjny urządzenie zatwierdził lub zatwierdziłby je, gdyby zapytano. Roszczenie obejmuje też urządzenie wgrane aktualizacją po homologacji. Potrącenie korzyści z używania i ograniczenie odszkodowania do 15% ceny są dopuszczalne, o ile odszkodowanie pozostaje odpowiednie. CELEX 62023CJ0666.

KIEDY NOTATKĘ OTWIERAĆ

Twierdzenie o emisjach, „Euro”, „czystym spalaniu”, zgodności z normą, aktualizacji oprogramowania albo o tym, że homologacja załatwia charakterystykę środowiskową. Przy kosmetyku, odzieży i funduszu notatki nie otwierać. Homologacja poświadcza spełnienie procedury, której dotyczy. Nie przenosi się na hasło marketingowe o wpływie produktu na środowisko.

04

Świadomie poza bazą

Poniższe sprawy pojawiają się w wyszukiwaniu przy hasłach „TSUE”, „klimat” i „wprowadzanie w błąd”. Do słownika greenwashingu wniosłyby albo obcą tezę, albo pokusę cytatu szerszego niż sentencja.

POMINĄĆ

Sąd · 10 września 2025

T-625/22 Austria przeciwko Komisji oraz T-579/22 ClientEarth

Sąd oddalił skargę Austrii na uzupełniający akt delegowany taksonomii, obejmujący gaz kopalny i energetykę jądrową. Tego samego dnia oddalił skargę ClientEarth na kryteria dla bioenergii, chemikaliów organicznych i tworzyw pierwotnych w rozporządzeniu delegowanym 2021/2139. To kontrola aktu Komisji: czy przy ustalaniu technicznych kryteriów kwalifikacji przekroczono uprawnienie i czy naruszono przesłanki rozporządzenia 2020/852.

Wyroki milczą o tym, jak spółka może nazwać swój produkt, fundusz albo raport. Zdanie „Sąd uznał atom za zielony” nie oddaje sentencji. Jeżeli moduł finansów ma kiedyś opisać, że skargi na akty delegowane taksonomii zostały oddalone, niech to będzie przypis przy taksonomii, z datą i wynikiem „skarga oddalona”, bez przenoszenia do definicji greenwashingu.

POMINĄĆ

C-565/19 P · Trybunał · 25 marca 2021

Carvalho. Skarga klimatyczna osób fizycznych

Odwołanie od oddalenia skargi na unijne pakiety klimatyczne. Trybunał utrzymał niedopuszczalność: skarżący nie wykazali indywidualnego interesu prawnego. Sprawa dotyczy dostępu do sądu unijnego w sporze o akty ogólne, nie przekazu przedsiębiorcy wobec konsumenta. W audycie opakowania, strony albo raportu ESG nie ma dla niej miejsca.

POMINĄĆ

C-363/19 · 10 września 2020 · CELEX 62019CJ0363

Mezina. Dowód oświadczenia zdrowotnego

Przy oświadczeniach zdrowotnych objętych przepisami przejściowymi rozporządzenia 1924/2006 ciężar i standard dowodu wyznacza to rozporządzenie. Przedsiębiorca ma uzasadnić claim powszechnie uznanymi dowodami naukowymi: obiektywnymi i objętymi wystarczającą zgodą nauki. Wierzenia, obiegowa mądrość i obserwacje osób spoza nauki nie wystarczają. W konflikcie rozporządzenie wyprzedza dyrektywę 2005/29.

Relację aktu sektorowego do dyrektywy o nieuczciwych praktykach bliżej etykiety środowiskowej opisuje C-632/16. Progu „powszechnie uznanych dowodów naukowych” nie przenosić na twierdzenie środowiskowe. Ten próg stoi w rozporządzeniu o oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych. W module suplementów i health claims, jeżeli taki kiedyś powstanie, wyrok jest na miejscu. W słowniku greenwashingu — nie.

Ving, OABA, Wind Tre

C-122/10 Ving Sverige, 12 maja 2011 r. Reklama biura podróży z ceną „od". Zaproszenie do zakupu istnieje, gdy informacja o produkcie i cenie pozwala podjąć decyzję. Reklama nie musi sama umożliwiać zakupu, a cena wejściowa może wystarczyć jako wskazanie ceny. To nie jest przyzwolenie, aby wieloznaczne hasło środowiskowe wyjaśniać wyłącznie na stronie. Tę granicę wyznaczają C-611/14 i C-562/15. Osobna notatka zwiększa ryzyko cytatu w drugą stronę.

C-497/17 OABA, 26 lutego 2019 r. Logo produkcji ekologicznej Unii nie może iść na mięso ze zwierząt ubitych bez uprzedniego ogłuszenia. System ekologiczny wymaga wysokiego dobrostanu także przy uboju, choć inne rozporządzenie dopuszcza ubój rytualny bez ogłuszenia. Wyrok czyta rozporządzenie 834/2007, uchylone przez rozporządzenie 2018/848, które jest w bazie. Bez osobnego sprawdzenia, że ta sama norma stoi w akcie obowiązującym, sygnatury nie cytować.

C-54/17 i C-55/17 Wind Tre, 13 września 2018 r. Karty SIM z preaktywowanymi usługami. Potwierdzenie, że załącznik I działa bez testu z art. 5–9, jest już w motywie 17 dyrektywy. Opisane wyżej, przy luce. Osobnej karty nie potrzeba.

Jak z tego korzystać przy najbliższym raporcie

Dopóki sekcja nie wejdzie do bazy, raport nie cytuje tych sygnatur. Instrukcja każe opierać ocenę na bazie i nie dopisywać orzeczeń, których w bazie nie ma. To zestawienie jest materiałem decyzji. Po akceptacji którejkolwiek pozycji warto wpisać ją krótką notatką: sygnatura, data, jedna teza, jedno zdanie „kiedy cytować" i jedno zdanie „kiedy nie cytować". Sentencji w raporcie klienta nie przytaczać w całości.

Źródła sprawdzone do tego zestawienia

DOKUMENT	IDENTYFIKATOR
Dyson / BSH, etykieta i art. 7	CELEX 62016CJ0632
Dyson / Komisja, odwołanie	CELEX 62016CJ0044
Dyson / Komisja, po przekazaniu, unieważnienie rozporządzenia 665/2013	CELEX 62013TJ0544(01)
Teekanne	CELEX 62014CJ0195
Canal Digital Danmark	CELEX 62014CJ0611
Lidl	CELEX 62009CJ0159
Carrefour Hypermarchés	CELEX 62015CJ0562
CHS Tour Services	CELEX 62011CJ0435
Trento Sviluppo	CELEX 62012CJ0281
CLCV, urządzenie ograniczające skuteczność	CELEX 62018CJ0693
GSMB Invest, Volkswagen, Porsche Inter Auto	CELEX 62020CJ0128, 62020CJ0134, 62020CJ0145
Deutsche Umwelthilfe, homologacja	CELEX 62019CJ0873
Mercedes-Benz Group, odszkodowanie	CELEX 62021CJ0100
Volkswagen, błąd co do prawa i aktualizacja	CELEX 62023CJ0666
Peek & Cloppenburg	CELEX 62020CJ0371
Mezina	CELEX 62019CJ0363
Austria / Komisja, taksonomia	T-625/22, sentencja: skarga oddalona
ClientEarth / Komisja, kryteria taksonomii	T-579/22, sentencja: skarga oddalona
Wytyczne Komisji do dyrektywy 2005/29	2021/C 526/01, już w bazie, § 4.1.1

Teksty w EUR-Lex. Streszczenie oddaje sentencję w zakresie potrzebnym do decyzji o bazie. Nie zastępuje wyroku i nie jest opinią prawną dla klienta audytu.